

CHECKLIST DE INFORMACIÓN PARA EL PERITO TASADOR

Tasación pericial de EKIO (empresa en marcha) previa a la aportación no dineraria a Ekio BioTech S.L.

Origen y propósito: encargo derivado de la recomendación de Garrigues (reunión 20/07/2026): el valor de la aportación no dineraria en la escritura de constitución debe apoyarse en una tasación pericial independiente y contemporánea (previa a la firma y a cualquier term sheet con inversores), para prevenir una comprobación de valores de la AEAT (art. 57 LGT) cuando la ronda de inversión (SODICAL + ENISA + equity privado, pre-money objetivo 1,2-1,5 M€) implique una valoración muy superior a los ~55.076 € calculados a coste histórico.

Fecha: 21/07/2026. **Documento de trabajo** para entregar a Francisco Javier Andrés Andrés y, después de su revisión, al perito tasador que se contrate.

Cómo usar este documento

Está organizado en **13 bloques**. Para cada uno se indican: (i) los **documentos concretos** a entregar, (ii) las **preguntas exactas** que el perito necesita responder, y (iii) cuando procede, la **metodología** que ese activo exige y qué datos requiere. Marca cada ítem como **[Entregado]** / **[Pendiente]** / **[No existe]**. Lo que no exista, decláralo: la lista de información no facilitada va en el informe y protege tanto al perito como a ti frente a la AEAT (demuestra que el perito trabajó con lo disponible y no ocultó lagunas).

Tres advertencias de encuadre que condicionan todo lo demás — léelas antes de recopilar nada:

1. **La finalidad determina el método y la fecha.** El estándar de valor aquí es **valor razonable en hipótesis de empresa en funcionamiento (going concern)**, referido a una **fecha concreta anterior a la firma de la escritura**. Fija esa fecha con el perito antes de empezar. Todos los datos deben cerrarse a esa fecha.
 2. **La tasación debe estar fechada y, preferiblemente, firmada ANTES de que exista cualquier term sheet firmado con inversores.** Entrega al perito una declaración por escrito del estado de la ronda (no hay term sheet firmado a la fecha de valoración). Esto es lo que convierte la tasación en **prueba contemporánea** oponible en una comprobación de valores (art. 57 LGT) y no en una racionalización posterior.
 3. **El número de la tasación puede y probablemente debe ser distinto del pre-money de la ronda (1,2–1,5 M€), y esa diferencia hay que explicarla, no ocultarla.** El pre-money negociado incorpora elementos que el valor de la aportación no tiene: la propia inyección de capital y su efecto desapalancador, la prima que un inversor institucional paga por opcionalidad y desrinking, y el valor estratégico. Entrega al perito los materiales de la ronda **precisamente para que articule por qué el valor de aportación difiere legítimamente del pre-money**. Que ambos números convivan sin contradecirse es el objetivo. (Este es el punto más delicado del encargo y el que más te protege si se hace bien.)
-

BLOQUE 0 — Encuadre del encargo (lo primero que el perito debe fijar contigo)

Preguntas a cerrar por escrito con el perito antes de recopilar documentación:

- ¿Cuál es la **fecha de valoración** exacta? (debe ser anterior a la escritura y a cualquier term sheet)
- ¿Cuál es el **objeto** exacto? (la unidad económica autónoma que se aporta, con su perímetro delimitado — ver Bloque 9)
- ¿Cuál es la **finalidad declarada**? (fijar el valor de la aportación no dineraria — capital social + prima de ascunción — en operación acogida al art. 87 LIS, y servir como prueba contemporánea de valor)
- ¿Quién es el **destinatario**? (la escritura / el Registro Mercantil / eventualmente la AEAT — es un informe para terceros, no de parte)
- ¿Qué **estándar y premisa de valor**? (valor razonable, empresa en funcionamiento)
- ¿Se valora el **negocio en su conjunto** y, dentro de él, se desglosan los intangibles principales (PPA implícito), o se valoran los intangibles por separado? Recomendación: valor del negocio como empresa en marcha **más** desglose de intangibles clave (patente, marca, cartera/base de datos), porque la escritura y una eventual comprobación pedirán ver de dónde sale el valor.

BLOQUE 1 — Información financiera histórica y normalización del resultado

Este es el bloque donde se juega la credibilidad. El perito necesita reconstruir un **EBITDA normalizado** antes de proyectar nada.

Documentos:

- [] Declaraciones de la renta (IRPF, modelo 100) y de actividad económica de los **últimos 3–5 ejercicios** completos (2021–2025 según disponibilidad), con detalle de rendimientos de actividades económicas.
- [] Modelos trimestrales: **130** (pago fraccionado IRPF), **303/390** (IVA), **111/190** (retenciones), **347** (operaciones con terceros).
- [] **Libros registro de autónomo**: ingresos, gastos, bienes de inversión, provisiones y suministros.
- [] Contabilidad completa (si se lleva en Holded u otro): **balances y cuentas de resultados anuales y mensuales** del ejercicio en curso hasta la fecha de valoración.
- [] **Memoria Técnica-Económica** presentada a la subvención de I+D+i (contiene las cifras históricas y proyectadas ya citadas: 534.503,58 € → 537.845,34 €; resultado 52.492,71 € → 19.301,18 €). Entrégala íntegra: el perito debe poder conciliar esas cifras con la contabilidad y con los modelos fiscales.
- [] Detalle de tesorería: extractos bancarios de la actividad y posición de caja a la fecha de valoración.
- [] Inventario valorado de **existencias (stock)** a la fecha, con antigüedad y rotación, identificando obsoletos o de baja rotación.
- [] Relación de **inmovilizado (equipos)** con fecha de adquisición, coste, amortización acumulada y valor neto contable.

Preguntas exactas que el perito necesita responder (bridge de normalización):

- **¿Por qué el resultado de explotación cayó de 52.492,71 € a 19.301,18 € con facturación prácticamente plana?** Esta es la primera pregunta que hará cualquier lector crítico (AEAT o inversor). Necesita el desglose: ¿fue inversión en I+D/lanzamiento de Ekio Light, ramp de marketing, contratación del empleado indefinido, gasto no recurrente, cambio de mix de producto/margen? Sin esta explicación, el perito no puede saber cuál es el resultado "normal" que proyectar.
- **¿Qué retribución se ha imputado al trabajo del fundador?** Como autónomo, es probable que no exista un salario de mercado por tu función (CEO + comercial + desarrollo). El perito **debe imputar un salario de mercado** para tu rol y descontarlo del EBITDA. Esto reduce el resultado normalizado y es, además, defensivo: un EBITDA que no descuenta el coste del fundador está artificialmente inflado (es una de las señales de alarma clásicas). Aporta: horas dedicadas, funciones, y referencia salarial de mercado para un puesto equivalente.
- **¿Qué gastos personales o no afectos a la actividad están pasando por la cuenta de la actividad?** (vehículo, teléfono, dietas, etc.). Deben identificarse y ajustarse.

- **¿Qué ingresos y gastos son no recurrentes** en cada ejercicio? (subvenciones cobradas, ventas puntuales, indemnizaciones, gastos de constitución de la operación).
- **Margen bruto por línea de producto y canal:** e-commerce vs. consultoría; línea Spiro (Noxtak) vs. paneles propios (Azure/China) vs. suplementos. El perito necesita márgenes reales por línea porque las proyecciones dependen del mix.
- **¿Existe estacionalidad** en la facturación? Aporta ventas mensuales de 2–3 años para verla.

Metodología asociada: este bloque alimenta el **DCF** (flujo normalizado) y los **múltiplos** (EBITDA/beneficio normalizado como base de aplicación del múltiplo). Un EBITDA sucio contamina ambos a la vez.

BLOQUE 2 — Proyecciones y plan de negocio

Las proyecciones citadas (620.000 / 750.000 / 925.000 € de facturación; 26.000 / 40.000 / 43.000 € de resultado) son el corazón del DCF. El perito las va a estresar.

Documentos:

- [] **Plan de negocio y proyecciones a 5 años:** cuenta de resultados, balance y **estado de flujos de caja** proyectados (no solo P&L; el DCF necesita el cash flow y las inversiones en circulante y CAPEX).
- [] **Hoja de hipótesis por escrito**, línea a línea, indicando **quién es el autor** de cada hipótesis (tú, el asesor, el partner). El perito distingue hecho, hipótesis y opinión, y debe atribuir cada una.
- [] **Comparativa plan-real** de los ejercicios anteriores: qué proyectaste y qué ocurrió. Es el mejor test de credibilidad de una proyección. Si en años anteriores acertaste, tus proyecciones ganan peso; si no, el perito ampliará el rango.
- [] **CAPEX previsto** desglosado entre mantenimiento y expansión (desarrollo de software, paneles, tooling).
- [] **Plan de contratación** (incluye los 2 puestos de I+D comprometidos con la subvención — ver Bloque 10, porque son coste comprometido).

Preguntas exactas:

- **¿Qué sostiene el salto de 537k a 620k (+15%) y luego a 750k (+21%) y 925k (+23%)?** ¿Nuevos productos (gama Ekio Light: Core/Deep5/BioRegen7/BioSpectrum11), nuevos canales, subida de precios, expansión geográfica vía PCT? Cada tramo de crecimiento necesita un driver identificado con antecedente.
- **¿Por qué el resultado de explotación proyectado se mantiene tan comprimido (3–5% sobre ventas)** mientras la facturación crece un 70% en tres años? ¿La empresa está reinvertiendo margen en crecimiento? El perito necesita entender si el negocio es estructuralmente de margen bajo o si el margen se expande más allá del horizonte proyectado (afecta al valor terminal).
- **¿Qué unit economics respaldan el plan?** CAC por canal, LTV, ticket medio, tasa de recompra, margen de contribución por pedido. (Enlaza con Bloque 5.)
- **¿Cuál es la tasa de crecimiento a perpetuidad (g) razonable** más allá del horizonte explícito? Debe ser coherente con el crecimiento nominal de la economía, no con el crecimiento del plan.
- **¿Qué parte de las proyecciones depende de la ronda de financiación?** Si el plan de 925k€ solo es alcanzable con los 400k€ de SODICAL+ENISA inyectados, el perito debe valorar el negocio **standalone** (sin ese capital que aún no ha entrado) y tratar el plan pre-inyección aparte. Esto es clave para no importar al valor de aportación el efecto del capital que entra después.

Metodología asociada — DCF (Descuento de Flujos de Caja), método principal para el negocio en marcha: El DCF exige, además de lo anterior:

- Flujos de caja libre normalizados a 5 años.
- **WACC:** para calcularlo el perito necesita (Bloque 8) tasa libre de riesgo, prima de mercado, beta desapalancada de comparables cotizados del sector (wellness / consumer health / D2C), estructura de capital objetivo, coste de la deuda real (préstamo ICO, línea de crédito), **prima por tamaño** (empresa micro) y **prima por riesgo específico** (dependencia del fundador, concentración, negocio joven — ver Bloque 7 y

12).

- Valor terminal (Gordon o exit multiple) con su g justificada.
- Contraste ROIC vs. WACC (¿el crecimiento crea o destruye valor?).

BLOQUE 3 — Propiedad industrial e intelectual (bloque crítico)

Aquí está la mayor parte del valor "por encima del coste histórico" que hay que justificar frente a la AEAT. Antes de valorar nada, el perito hará una **comprobación jurídica de titularidad**, porque un intangible con titularidad no limpia se valora con descuento o condicionado.

Documentos:

- [] **Modelo de utilidad U202532624 (OEPM)**: título de concesión, fecha de prioridad (24/12/2025), estado real, recibo de tasas/anualidades, y **certificación de quién es el titular** (según los antecedentes, figura a nombre de Javier persona física — ver pregunta crítica abajo).
- [] **Solicitud PCT** en preparación: borrador de solicitud, memoria, reivindicaciones, países designados (los "157 potenciales"), calendario de fases nacionales previstas y presupuesto de anualidades/traducciones/agentes.
- [] **Informe de patentabilidad / estado de la técnica / IET** si existe (informe del examen del MU, búsquedas de anterioridad). Es lo que da solidez a la reivindicación y, por tanto, valor.
- [] **Proyecto SRBA** (segunda patente/modelo en desarrollo): documentación técnica y estado.
- [] **Nombre comercial EKIO ELECTROSMOG (N 0467723)**: título de concesión y titular.
- [] **Solicitud de marca EKIO LIGHT (M 4357232)**: estado del trámite, clases, territorios.
- [] **Marca EkoWifi (M 4286006)**: título — y **confirmación por escrito de que queda EXCLUIDA del perímetro** de aportación (para que el perito no la valore).
- [] **Software EKIO Coach y EKIO APP (CRM)**: repositorios, documentación, registro de horas y coste de desarrollo, y **contratos de cesión de derechos** de todos los que hayan tocado el código.
- [] **App de personalización con IA (con AIR Institute)**: contrato de colaboración, cláusulas de **cotitularidad de la IP**, reparto de derechos de explotación.

Preguntas exactas (titularidad — es lo más importante de este bloque):

- **¿El MU U202532624 y las marcas figuran a nombre de Javier persona física o de la actividad económica?** Según los antecedentes, el MU es titular Javier p.f. En una aportación no dineraria de autónomo a SL, esto es **consistente** (Javier es el aportante y la IP forma parte de lo que aporta), **pero la aportación debe transmitir expresamente la titularidad de cada derecho de PI a Ekio BioTech**, y el perito debe documentar que la IP está dentro del perímetro y libre de cargas. Confirma con el perito y con `sociedades-espana-agent` que la escritura recoge la cesión de cada registro.
- **¿El software EKIO Coach/EKIO APP es cotitular con Cristian (el empleado co-desarrollador)?** Según los antecedentes, sí. Si es cotitular, la sociedad **no** tiene el 100% del intangible: hay que documentar el porcentaje de titularidad y las condiciones, o regularizar la cesión. Un software cotitular sin acuerdo de cesión es un riesgo jurídico que rebaja el valor.
- **¿La app con IA (AIR Institute) está en régimen de cotitularidad "a determinar"?** Si el régimen aún no está fijado, el perito lo valorará condicionado o con descuento por riesgo. Aporta el borrador de acuerdo.
- **¿Qué anualidades/tasas están pagadas y cuáles vencen?** El coste de mantenimiento de la PI (renovaciones, fases nacionales PCT, defensa jurídica) entra como gasto en la valoración de la IP.
- **¿El MU está publicado en el BOPI?** (Riesgo de publicación relevante para la estrategia PCT — coordinar con el proyecto PCT, no reabrir decisiones ya tomadas.)

Metodologías por tipo de activo de PI:

Modelo de utilidad U202532624	Relief-from-Royalty (RFR) sobre los ingresos de los productos que incorporan la tecnología protegida	MEEM si el MU es el activo primario del negocio; opciones reales si aún no está explotado comercialmente	Ingresos atribuibles a los productos que incorporan la tecnología; tasa de royalty de licencias comparables del sector (bases tipo RoyaltyRange/ktMINE); vida legal remanente del MU (más corta que una patente); gastos de mantenimiento; tasa de descuento = WACC + prima por riesgo de la tecnología
PCT / fases nacionales (aún no concedidas)	Valorar como opcionalidad (real options) o con fuerte descuento por probabilidad de concesión y explotación	Coste incurrido como suelo	Probabilidad de concesión por país, coste de fases nacionales, mercado direccionable por geografía, calendario
Proyecto SRBA (en desarrollo)	Enfoque de coste (I+D en curso) + opcionalidad	—	Coste incurrido, probabilidad técnica de éxito, mercado potencial
Nombre comercial / marca EKIO (ELECTROSMOG, LIGHT)	Relief-from-Royalty	MEEM solo si la marca es el activo primario (no aplicar RFR y MEEM a la vez sobre el mismo flujo)	Ingresos que realmente soporta la marca (no toda la facturación si hay distribución de terceros como Spiro); tasa de royalty de marca del sector; vida útil (indefinida con inversión de mantenimiento); gasto en publicidad/mantenimiento de marca
Software EKIO Coach / EKIO APP	Coste de reposición depreciado	RFR si hubiera mercado de licencias comparable	Horas y coste de desarrollo, obsolescencia funcional, coste de oportunidad del tiempo, beneficio del desarrollador, % de cotitularidad
App IA con AIR Institute	Coste de reposición como suelo; MEEM si aísla mejora de conversión/margen	—	Coste incurrido, régimen de cotitularidad, mejora de conversión atribuible si es medible

Nota de coherencia: el perito debe evitar **doble contabilización** — si valora la marca por RFR y la cartera de clientes por MEEM, la marca debe entrar como *contributory asset charge* en el MEEM de clientes. Y debe **reconciliar la WARA (media ponderada de retornos de los activos) con el WACC** del negocio; si no convergen (diferencia > ~100 pb), algún intangible está mal valorado.

BLOQUE 4 — Activos comerciales e intangibles "blandos"

No están en balance (PGC no permite activar intangibles autogenerados), pero son centrales para el valor de empresa en marcha. Requieren construir con cuidado la base de ingresos atribuibles.

Documentos:

- [] **Base de datos de email:** exportación con nº de contactos (los 12.400 citados), antigüedad, segmentación, **tasa de apertura, tasa de clic y tasa de baja/churn**, y **base legal del tratamiento (RGPD)** — consentimiento documentado. Un activo de datos sin base jurídica sólida es un pasivo contingente disfrazado.
- [] **Base de clientes históricos** (los 7.600): con fecha de primera y última compra, para poder construir

cohortes.

- [] **Contactos WhatsApp (3.800)** y **registros de encuestas científicas cualificadas (2.500)**: origen, consentimiento, uso.
- [] **Redes sociales**: nº de seguidores (Instagram ~40.000, TikTok, YouTube), engagement rate, tráfico que generan, **y titularidad de las cuentas** (¿a nombre de la actividad o personal?).
- [] **Cuentas publicitarias** (Google Ads, Meta Ads): histórico de inversión, conversiones, ROAS, y píxeles/ eventos configurados.
- [] **Tienda Shopify**: histórico transaccional de ~3 años (export de pedidos), tráfico (GA4), y titularidad del tema personalizado.
- [] Métricas SEO/orgánico: tráfico orgánico, autoridad de dominio (dominio real en GSC: `electrosmogespana.com`).

Preguntas exactas:

- **¿Cuál es la curva de atrición real de la cartera de clientes?** ¿Qué % de clientes de cada cohorte anual sigue comprando 1, 2, 3 años después? Sin esto, el MEEM de clientes usaría una atrición plana (error frecuente).
- **¿Cuál es el LTV, el CAC y el periodo de recuperación del CAC** por canal?
- **Segmentación RFM de la base**: no todos los 12.400 contactos valen igual. ¿Cuántos son compradores recurrentes activos vs. inactivos? A cada segmento se le aplica un margen distinto.
- **¿Qué % del tráfico y las ventas depende de canales propios (email, orgánico, WhatsApp) vs. alquilados (redes sociales, ads)?** La audiencia en redes es un activo **alquilado** a una plataforma (riesgo de algoritmo/cierre de cuenta) y se valora con descuento; la migración a canales propios es el mitigante que hay que documentar.

Metodologías:

Base de datos / cartera de clientes	MEEM (Multi-Period Excess Earnings) sobre el margen recurrente atribuible a la base existente , con curva de atrición real y descontando los <i>contributory asset charges</i> (circulante, inmovilizado, plantilla, marca)	Coste de reposición (CPL medio × contactos activos ajustado por calidad) como suelo; valor por contacto activo en transacciones comparables	Margen atribuible por segmento, curva de atrición por cohorte, CAC, vida útil remanente derivada de la atrición
Comunidad en redes sociales	MEEM sobre margen atribuible con descuento por riesgo de plataforma	Coste de reposición	Conversión atribuible a redes, engagement, evidencia de migración a canales propios
Contenido / autoridad editorial (blog, orgánico)	Valor por tráfico orgánico y conversiones que sostiene	Coste de reposición del corpus	Tráfico orgánico, conversión, coste de crear el contenido

Crítico: el MEEM valora la cartera **existente a la fecha de valoración**. Los clientes futuros que aún no existen **no** forman parte de este intangible: van al fondo de comercio. Proyectar crecimiento de clientes dentro del MEEM es doble contabilización directa. Esto también protege frente a la AEAT: separa limpiamente lo que ya existe (base de la aportación) de lo que se espera (base de la narrativa de la ronda).

BLOQUE 5 — Contratos y relaciones comerciales

Documentos:

- [] **Contrato de distribución en España de la línea "Spiro" con Noxtak**: exclusividad, territorio, plazo, cláusulas de terminación, mínimos de compra, condiciones de precio (relevante: Noxtak subió MSRP +23-26% según antecedentes — afecta al margen proyectado).
- [] **Contrato de fabricación de paneles con Azure Therapy**: condiciones, exclusividad, propiedad de moldes/diseños.
- [] **Contratos con los dos fabricantes en China**: condiciones de suministro, MOQ, plazos, propiedad del diseño.
- [] Contratos con proveedores logísticos, pasarela de pago, plataformas (Shopify, Klaviyo, etc.).
- [] Cualquier contrato de licencia otorgado o recibido.

Preguntas exactas:

- **¿Los contratos clave están por escrito y vigentes, o son verbales/caducados?** Contratos clave verbales o caducados son una señal de alarma que reduce el valor.
- **¿Existe concentración de proveedor > 30%?** (Noxtak para Spiro, Azure para paneles). La dependencia de un proveedor sin alternativa validada es prima de riesgo.
- **¿La distribución de Spiro es exclusiva y transferible a la nueva SL?** ¿El cambio de autónomo a SL activa alguna cláusula de terminación (change of control)?
- **¿Qué margen aporta cada línea contractual** y qué pasaría con el negocio sin cada contrato?

Metodología: contratos y exclusividades territoriales se valoran con **MEEM sobre los contratos vigentes y sus renovaciones probables**, o con **With-and-Without** (diferencia de flujos con y sin el contrato) para exclusivas y barreras. Requiere: plazo vigente, probabilidad demostrada de renovación, margen contratado.

BLOQUE 6 — Equipo y estructura de costes (dependencia del fundador)

Este bloque es determinante para el **descuento por persona clave**, que es tu principal aliado para que un valor defendible no se dispare por encima de lo justificable.

Documentos:

- [] Contrato del **empleado indefinido** (co-desarrollador del software, Cristian): funciones, coste total, y **contrato de cesión de derechos** sobre el código que desarrolla.
- [] Relación de los **4 colaboradores freelance**: funciones, coste, y constatación de que **no hay contrato mercantil escrito** (riesgo a documentar).
- [] Contrato con la **asesoría fiscal externa**.
- [] **Phantom equity** de las 3 colaboradoras (Marta Andrés 2,5%, José Luis Herreros Bermúdez 2,5%, María del Rosario Curbelo Cabrera 3%): condiciones del plan. No son socias, no están en el cap table — pero el perito debe conocer el compromiso porque es un coste futuro contingente que puede afectar a los flujos. Coordinar con `sociedades-espana-agent`.
- [] Organigrama y estructura de costes de personal.

Preguntas exactas:

- **¿Qué porcentaje del negocio depende directamente de Javier?** Marca personal (trayectoria desde 2011), relación comercial, conocimiento técnico, ausencia de segundo nivel directivo, procesos no documentados. Todos son indicadores de **dependencia personal alta**.
- **¿Qué parte del fondo de comercio es personal (no transferible) y qué parte es empresarial (organización, marca, procesos, sistemas)?** Esta distinción es la que justifica un descuento y, por tanto, un valor de aportación más conservador y defendible.
- **¿Hay contratos de cesión de derechos firmados con el empleado y los freelance que han tocado código o contenido?** La ausencia de estos contratos es señal de alarma y riesgo jurídico sobre el software.
- **¿Existe un pacto de permanencia y no competencia de Javier con la nueva SL?** Si el fondo de comercio

personal se "ata" mediante pacto de permanencia + no competencia, parte de ese goodwill se vuelve transferible y valorable. Un inversor lo exigirá; el perito debería asumirlo o señalar su ausencia.

Metodología:

- **Plantilla ensamblada:** coste de reposición (reclutamiento + formación + pérdida de productividad), **solo como contributory asset charge en el MEEM, no como activo separado.**
- **Dependencia del fundador: descuento por persona clave** (habitualmente 10–25% del valor, justificado caso a caso) o, mejor, un **escenario de salida del fundador** modelado dentro del propio DCF (vía más defendible).
- **Pacto de no competencia** (si se firma): With-and-Without ponderado por probabilidad de que Javier compitiera y capacidad de hacer daño.

BLOQUE 7 — Mercado, comparables y validación externa

El perito necesita anclar el DCF y construir el método de múltiplos con referencias externas verificables.

Documentos:

- [] **Informes sectoriales** con tamaño de mercado y fuente: wellness/bienestar, fotobiomodulación (terapia de luz), protección electromagnética/EMF, consumer health D2C en España y Europa.
- [] **Comparables cotizados** del sector (consumer health, wellness devices, D2C) para extraer **beta desapalancada, múltiplos EV/EBITDA y EV/Ventas**. El perito los seleccionará, pero aporta los nombres de competidores que conozcas (Noxtak/Spiro, marcas de paneles de luz roja, etc.).
- [] **Transacciones comparables recientes** (M&A) en el sector, si las conoces.
- [] **Competidores directos e indirectos** con precios y posicionamiento (inteligencia competitiva que ya manejas: Noxtak, marcas de red light therapy).
- [] Regulación aplicable: producto sanitario / marcado CE / claims permitidos.

Preguntas exactas:

- **¿Cuál es el mercado direccionable (TAM/SAM/SOM)** y con qué fuente? Debe ser coherente entre la tasación y lo que verá el inversor en la ronda.
- **¿Qué barreras de entrada protegen el negocio?** (el MU es la principal; también la marca, la base de clientes y el know-how).
- **¿Hay regulación que actúe como barrera** (registro sanitario, marcado CE) que pueda valorarse With-and-Without por el tiempo y coste de obtención?

Metodología — Múltiplos comparables (segunda familia de método, obligatoria para defensibilidad):

- Múltiplos de **compañías cotizadas comparables** (EV/EBITDA, EV/Ventas) y de **transacciones precedentes**, aplicados al EBITDA/ventas **normalizados** (Bloque 1), con **descuentos**: por tamaño, por iliquidez (**DLOM** — falta de mercado para participaciones de una micro no cotizada), y por falta de control si aplica (**DLOC**).
- Requiere: selección justificada de comparables, ajuste de los múltiplos por diferencias de tamaño/crecimiento/margen, y desglose de los descuentos aplicados.

BLOQUE 8 — Subvenciones públicas (validación externa y compromisos futuros)

Documentos:

- [] Resolución de concesión y aceptación de las **2 subvenciones ICE Castilla y León** ya concedidas: **06/25/**

VA/0078 (Digitalización y Transformación, presupuesto 5.400 €, concedida 3.510 €, aceptada 01/07/2026) y **03/25/VA/0018** (Fomento Innovación PYMEs, presupuesto 6.511,80 €, concedida 3.907,08 €, aceptada 07/07/2026).

- [] Documentación de la **subvención de I+D+i "Ekio Light I+D" (expediente 04/25/VA/0053)** en tramitación: presupuesto de personal (62.658 €, BECU 29,50 €/hora, 2.124 horas), calendario de ejecución (01/05/2026–30/04/2028), y **compromiso de creación de 2 puestos de trabajo en I+D**.
- [] Detalle de cualquier otra subvención (para separar la que está EXCLUIDA — el reintegro de 7.000 € — ver Bloque 10).

Preguntas exactas:

- **¿Qué compromisos de mantenimiento (empleo, actividad, no desinversión) llevan aparejadas las subvenciones concedidas, y hasta cuándo?** Son **costes comprometidos** que deben reflejarse en las proyecciones (los 2 puestos de I+D son gasto de personal futuro cierto).
- **¿La aportación a la nueva SL afecta a la subvención** (cambio de beneficiario, obligación de comunicar, riesgo de reintegro)? Coordinar con `sociedades-espana-agent`.
- **¿La subvención de I+D+i en trámite está concedida o solo solicitada?** Si solo está solicitada, no es un ingreso cierto y no debe entrar como tal en las proyecciones.

Tratamiento en la valoración: las subvenciones son **señal de validación externa** (útil para la narrativa), pero sus compromisos son **cargas**. El perito debe reflejar el neto: el ingreso de la subvención menos el coste comprometido asociado. No se valoran como un "activo" separado.

BLOQUE 9 — Perímetro de la aportación y aspectos legales/societarios

El perito valora **exactamente lo que se aporta**. La delimitación del perímetro debe ser inequívoca y por escrito.

Documentos:

- [] **Alta censal (modelo 036/037)** y epígrafes de IAE de la actividad del autónomo.
- [] **Inventario detallado y valorado del perímetro que se aporta** (unidad económica autónoma): stock, equipos, PI incluida (MU, nombres comerciales, marcas EKIO ELECTROSMOG y EKIO LIGHT, software), contratos, base de datos, dominios, cuentas.
- [] **Lista expresa de elementos EXCLUIDOS del perímetro** (para que el perito no los valore ni los reste):
 - Marca **EkoWifi (M 4286006)** — excluida.
 - Préstamo con aval de tercero **80.000 €** — excluido.
 - Obligación de reintegro de subvención autonómica **7.000 €** — excluida.
- [] Certificación de la denominación social (Ekio BioTech S.L.) y borrador de estatutos.
- [] Estructura societaria decidida (**a confirmar con Javier el estado actual: se ha planteado quitar la Holding** — el perito debe valorar la sociedad receptora conforme a la arquitectura vigente en el momento del encargo).
- [] Cálculo actual del **patrimonio neto a coste histórico (~55.076 €)** con su desglose, para que el perito parta de él y explique el diferencial hasta el valor de empresa en marcha.

Preguntas exactas:

- **¿El perímetro que se aporta constituye una "unidad económica autónoma"** capaz de funcionar por sí misma (relevante para el art. 87 LIS y la no sujeción a IVA del art. 7.1º LIVA)? El perito debe describir el negocio como going concern; la coherencia con la calificación fiscal la valida `sociedades-espana-agent`.
- **¿La titularidad de la PI, dominios y cuentas se transmite efectivamente** a la SL en la escritura?
- **¿Existen cargas, pignoraciones o garantías** sobre alguno de los activos aportados?
- **¿Qué pasivos SÍ se aportan** (préstamo ICO 6.729 €, línea de crédito dispuesta 10.000 €) y cuáles no (los excluidos)? El valor de la aportación es de los **activos netos de los pasivos incluidos**.

Coordinación: la **estructura jurídica** (aportación no dineraria, responsabilidad solidaria de los arts. 73-77 LSC, motivo económico válido del art. 89.2 LIS) corresponde a `sociedades-espana-agent`. Este bloque solo recopila lo que el **perito** necesita para poner número. No mezcles ambos roles.

BLOQUE 10 — Pasivos, contingencias y elementos a excluir explícitamente

Documentos:

- [] **Préstamo ICO:** cuadro de amortización, saldo pendiente (6.729 €), tipo, garantías. **Incluido en el perímetro.**
- [] **Línea de crédito:** límite, dispuesto (10.000 €), tipo. **Incluida.**
- [] **Préstamo con aval de tercero (80.000 €):** documentación completa y **confirmación por escrito de exclusión** del perímetro.
- [] **Reintegro de subvención autonómica (7.000 €):** **confirmación de exclusión.**
- [] Relación de **litigios, reclamaciones, avales prestados o garantías** de cualquier tipo (aunque sean cero, que conste).
- [] Situación fiscal: aplazamientos, actas, deducciones I+D+i pendientes de aplicar.

Preguntas exactas:

- **¿Hay algún pasivo contingente no contabilizado?** (responsabilidad por producto sanitario, reclamaciones de clientes, obligaciones RGPD).
- **¿La exclusión del préstamo de 80.000 € y del reintegro de 7.000 € es jurídicamente limpia,** o esos pasivos quedan de algún modo vinculados a los activos que sí se aportan? (Si el aval o el reintegro gravan un activo del perímetro, no se pueden excluir sin más.)

Tratamiento: el perito debe declarar en el informe, de forma expresa, qué pasivos ha incluido y cuáles ha excluido por indicación del cliente, y advertir de que la exclusión es una premisa del encargo, no una opinión sobre su procedencia jurídica.

BLOQUE 11 — Materiales de la ronda de inversión (para reconciliar, no para contaminar)

Contradice la intuición, pero **debes entregar al perito los materiales de la ronda** para que pueda explicar por qué el valor de aportación difiere del pre-money — no para que copie el pre-money.

Documentos:

- [] Pitch deck / executive summary de inversores.
- [] Modelo financiero de la ronda y cálculo del pre-money objetivo (1,2–1,5 M€).
- [] Estado de las conversaciones con SODICAL (~200k, Q4 2026) y ENISA (~200k, Q1-Q2 2027) y equity privado: **confirmación de que no hay term sheet firmado a la fecha de valoración.**
- [] Cualquier valoración previa o transacción sobre las propias participaciones/negocio.

Preguntas exactas que el perito debe poder responder en el informe:

- **¿Por qué el valor de la aportación (empresa en marcha, standalone, sin capital nuevo, ilíquida) es distinto del pre-money negociado?** Factores legítimos a articular: (i) el pre-money asume la entrada de 400k€ que aún no ha ocurrido y su efecto en el crecimiento; (ii) el inversor institucional paga prima por opcionalidad, desrisking y valor estratégico; (iii) el valor de aportación es anterior en el tiempo y en el estado de madurez del negocio; (iv) descuentos por iliquidez y por dependencia del fundador que un inversor con pacto de socios y preferencias mitiga.

- ¿Son las hipótesis de la tasación y las de la ronda mutuamente coherentes (mismo mercado, mismos unit economics, misma tecnología), aunque los números finales difieran? Cualquier contradicción entre ambos documentos es munición para la AEAT y para un inversor en due diligence.

Este bloque es el que cierra el círculo del encargo: la tasación no vive aislada; convive con la ronda, y el perito debe dejar escrito por qué ambos números son compatibles.

BLOQUE 12 — Síntesis: metodología recomendada por tipo de activo

Negocio como empresa en marcha	DCF (flujos normalizados + valor terminal)	Múltiplos comparables cotizados y transacciones (EV/EBITDA, EV/Ventas) sobre EBITDA normalizado	Rendimiento + Mercado
Modelo de utilidad U202532624	Relief-from-Royalty	MEEM (si activo primario) / opciones reales	Ingresos
PCT / SRBA (en desarrollo)	Opciones reales / coste I+D en curso	—	Coste + Opción
Marca EKIO (ELECTROSMOG / LIGHT)	Relief-from-Royalty	MEEM (solo si es el activo primario)	Ingresos
Software EKIO Coach / APP	Coste de reposición depreciado	RFR si hay mercado de licencias	Coste
Base de datos / cartera de clientes	MEEM con atrición real y CAC	Coste de reposición (suelo)	Ingresos
Comunidad en redes	MEEM con descuento de plataforma	Coste de reposición	Ingresos
Contratos (Spiro/Noxtak, fabricación)	MEEM / With-and-Without	Valor actual del margen contratado	Ingresos
Fondo de comercio	Residuo (no se valora directamente)	—	—

Controles de calidad que el perito debe incluir (pídeselos explícitamente):

- Reconciliación **WARA ≈ WACC** (diferencia < ~100 pb).
- Ausencia de **dobles contabilizaciones** (marca como *contributory asset charge* en el MEEM de clientes; clientes futuros fuera del MEEM).
- Peso del **valor terminal** sobre el valor total (si domina el 80–90%, revisar).
- **g** coherente con el crecimiento nominal de la economía.
- **ROIC vs. WACC** (si el negocio no supera su coste de capital, el crecimiento no crea valor).
- **Decisión sobre el TAB** (beneficio fiscal de amortización): dado que la operación se estructura por el régimen de neutralidad del art. 87 LIS **sin step-up de la base fiscal** (los activos se subrogan a valores fiscales de origen), **probablemente NO procede aplicar TAB** a los intangibles. Que el perito lo razone expresamente; aplicarlo mal infla el valor un 15–25%. Confírmalo con el asesor fiscal.

BLOQUE 13 — Señales de alarma que el perito verá (anticípalas antes de que

las encuentre)

Estas son las banderas rojas que cualquier perito riguroso —y la AEAT— detectará. Prepararte para ellas es lo que separa una tasación que aguanta de una que se desmorona:

1. **Caída del resultado de explotación de 52k a 19k** con ventas planas — necesita explicación documentada (Bloque 1).
 2. **PI a nombre de Javier persona física** (MU) y **software cotitular con Cristian** — la aportación debe transmitir titularidad limpia (Bloques 3 y 9).
 3. **4 freelances sin contrato mercantil escrito** y posible ausencia de cesión de derechos de código/contenido — riesgo jurídico sobre intangibles (Bloques 3 y 6).
 4. **Alta dependencia del fundador** (marca personal, sin segundo nivel, procesos no documentados) — exige descuento por persona clave (Bloque 6).
 5. **Retribución del fundador por debajo de mercado** que infla el EBITDA — normalizar (Bloque 1).
 6. **Proyecciones de crecimiento del 70% en 3 años** — necesitan drivers con antecedente y comparativa plan-real (Bloque 2).
 7. **Concentración en proveedores clave** (Noxtak/Spiro, Azure) y su subida reciente de precios — prima de riesgo (Bloque 5).
 8. **Audiencia en redes como activo alquilado** — descuento por riesgo de plataforma (Bloque 4).
 9. **Compromisos de subvención** (2 puestos de I+D) que son coste futuro cierto (Bloque 8).
 10. **Gap entre el valor de aportación y el pre-money de la ronda** — explicado, no ocultado (Bloque 11).
-

Nota final de método

Para la parte **económica** (el número y su tesis) trabaja con el perito. Para la parte **jurídico-societaria y fiscal** de la aportación (art. 87 LIS, responsabilidad solidaria LSC, motivo económico válido, IVA del art. 7.1º LIVA, tratamiento del TAB y del step-up fiscal), coordina con `sociedades-espana-agent` y valida las consecuencias fiscales con Garrigues. La firma de un informe pericial con validez frente a terceros corresponde a un perito colegiado independiente: este checklist prepara y estructura su trabajo, no lo sustituye.

ADVERTENCIA

Documento de preparación técnica para el encargo de tasación. No sustituye el criterio profesional del perito colegiado independiente que se contrate, ni el del asesor fiscal en lo relativo al tratamiento del step-up de base fiscal y el TAB.